

답변서

사 건 2026구합50704 공공주택지구 지정처분 취소
원 고 김민철 외 37명
피 고 국토교통부장관

위 사건에 관하여 피고의 소송대리인은 다음과 같이 답변합니다.

청구취지에 대한 답변

1. 원고들의 피고에 대한 청구를 기각한다.
 2. 소송비용은 원고들이 부담한다.
- 라는 판결을 구합니다.

청구원인에 대한 답변

1. 이 사건 처분의 경위 및 원고들 주장의 요지

(1) 피고는 수도권 주택시장 안정 및 서민 주거안정 도모를 위하여 「공공주택 특별법」 제6조에 따라 관계기관 협의, 주민 등의 의견청취, 중앙도시계획위원회 심의 등 적법한 절차를 거쳐 2026. 2. 2. 국토교통부 고시 제2026-54호로 서울특별시 서초구 원지동, 신원동 일원 2,018,074㎡를 서울 서리폴 1 공공주택지구(이하 ‘이

사건 공공주택지구’라 합니다)로 지정하는 처분(이하 ‘이 사건 처분’이라 합니다)을 하였습니다.

(2) 원고들은 이 사건 공공주택지구 내에 위치한 ‘새정미 마을’의 토지 및 건물 소유자들로써, 이 사건 처분에 다음과 같은 절차적·실체적 하자가 존재하여 위법하므로 취소되어야 한다고 주장합니다.

- 절차적 하자 : 피고는 ① 4계절 조사가 누락된 부실한 전략환경영향평가를 진행하였고, ② 공청회에서 제기된 주민들의 주요 의견을 누락하는 등 형식적인 의견 청취 절차를 거쳤으며, ③ 서울시의 의견을 반영하지 않는 등 관계기관과의 협의를 제대로 거치지 않았다.
- 실체적 하자 : 이 사건 처분은 ① 개발제한구역 내 취락지구라는 특수성을 무시하여 주민들에게 이중의 희생을 강요하고, ② 사업의 효용성 및 경제성이 부족하며, ③ 달성하려는 공익에 비해 사익 침해가 현저히 커서 재량권을 일탈·남용한 위법이 있다.

그러나 이 사건 처분은 관련 법령에 따른 절차를 모두 준수하였고, 중대한 공익적 필요에 따라 재량권을 적법하게 행사한 것으로서 원고들의 주장은 이유 없습니다. 이하 항목을 나누어 구체적으로 설명드리겠습니다.

2. 이 사건 처분의 절차적 적법성에 대하여

가. 원고 주장의 요지

원고들은 ① 피고가 공공주택지구 지정고시에 필요한 환경영향평가법 제16조¹⁾에 따른 전략환경영향 평가를 4개월 조사를 누락하여 미흡, 부실하게 진행하였고, ② 환경영향평가법 등에 따른 공청회에서 제기된 주민들의 주요 의견을 누락하는 등 형식적인 의견 청취 절차를 거쳤으며, ③ 서울시의 의견을 반영하지 않는 등 관계 기관과의 협의를 제대로 거치지 않았다고 주장합니다.

나. 이 사건 처분과 관련된 절차상 하자는 존재하지 않습니다.

1) 관련 법리

(1) 공공주택 특별법 제8조 제1항은 국토교통부장관은 주택지구를 지정 또는 변경 하려면 지구개요·지정목적 및 인구수용계획 등 대통령령으로 정하는 사항을 포함 한 주택지구 지정안 또는 변경안에 대하여 제10조 제1항에 따른 주민 등의 의견청 취 전에 국방부·농림축산식품부 등 관계 중앙행정기관의 장 및 관할 시·도지사와 협의하여야 한다고 규정하고 있고, 동조 제4항 제1호는 제1항에 따라 협의를 하 는 경우 환경영향평가법 제16조에 따른 전략환경영향평가 협의를 별도로 하여야 한다고 규정하고 있습니다. 또한 공공주택 특별법 제10조 제1항 본문은 국토교통부

1) 환경영향평가법 제16조(전략환경영향평가서의 작성 및 협의 요청 등)

- ① 승인등을 받지 아니하여도 되는 전략환경영향평가 대상계획을 수립하려는 행정기관의 장은 해당 계획을 확정하기 전에 전략환경영향평가서를 작성하여 기후에너지환경부장관에게 협의를 요청하여야 한다.
- ② 승인등을 받아야 하는 전략환경영향평가 대상계획을 수립하는 행정기관의 장은 전략환경영향평가서를 작성하여 승인기관의 장에게 제출하여야 하며, 승인기관의 장은 해당 계획에 대하여 승인등을 하기 전에 기후에너지환경부장관에게 협의를 요청하여야 한다.
- ③ 제1항 및 제2항에 따라 전략환경영향평가서를 작성하는 자는 제12조제2항 및 제13조제1항부터 제3항까지의 규정에 따라 제시된 의견이 타당하다고 인정할 때에는 그 의견을 전략환경영향평가서에 반영하여야 한다.
- ④ 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 전략환경영향평가서의 작성방법, 제출방법, 협의 요청시기 등 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
- ⑤ 전략환경영향평가서를 작성한 행정기관의 담당자 및 책임자의 소속, 직책, 성명은 전략환경영향평가서에 반드시 포함되어야 한다.

장관이 공공주택지구를 지정하려면 공고를 하여 주민 및 관계 전문가 등의 의견을 들어야 한다고 규정하고 있습니다.

환경영향평가법 제12조 제1항은 ‘개발기본계획을 수립하는 행정기관의 장은 전략 환경영향평가서 초안을 작성한 후 제13조에 따라 주민 등의 의견을 수렴하여야 한다.’고 규정하고 있고, 제13조 제1항은 ‘개발기본계획을 수립하려는 행정기관의 장은 개발기본계획에 대한 전략환경영향평가서 초안을 공고·공람하고 설명회를 개최하여 해당 평가 대상지역 주민의 의견을 들어야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 범위의 주민이 공청회의 개최를 요구하면 공청회를 개최하여야 한다’고 규정하고 있습니다. 또한 환경영향평가법 제16조, 제18조 및 동법 시행령 제22조에 따르면, 지정고시 (대상계획)를 수립하려는 행정기관의 장은 고시 전에 기후에너지 환경부장관(또는 유역·지방환경청장)에게 전략환경영향평가서를 제출하고 협의 절차를 완료하도록 규정하고 있습니다.

(2) 대법원은 환경영향평가법령에서 정한 환경영향평가를 거쳐야 할 대상사업에 대하여 그러한 환경영향평가를 거치지 아니하였음에도 승인 등 처분을 하였다면 그 처분은 위법하다 할 것이나, 그러한 절차를 거쳤다면, 비록 그 환경영향평가의 내용이 다소 부실하다 하더라도, 그 부실의 정도가 환경영향평가제도를 둔 입법 취지를 달성할 수 없을 정도이어서 환경영향평가를 하지 아니한 것과 다를 바 없는 정도의 것이 아닌 이상, 그 부실은 당해 승인 등 처분에 재량권 일탈·남용의 위법이 있는지 여부를 판단하는 하나의 요소로 됨에 그칠 뿐, 그 부실로 인하여 당연히 당해 승인 등 처분이 위법하게 되는 것이 아니라고 보는 입장입니다(대법원 2006. 3. 16. 선고 2006두330 전원합의체 판결 등 참조).

2) 전략환경영향평가의 경위

이 사건 공공주택지구 전략환경영향평가는 아래와 같은 일정으로 진행되었습니다.

일시	내용	비고
2024. 10.	공공주택지구 지정 제안(LH→피고)	
2024. 11.	신규 공공택지 추진계획 발표 및 주민공람	
2025. 4. 30.	전략환경영향평가 평가준비서 제출	을 제1호증
2025. 6. 09.	환경영향평가협의회 대면심의 개최(기후변화영향평가 포함)	
2025. 6. 17. ~ 7. 1.	환경영향평가 항목 등의 결정내용 공개(기후변화영향평가 포함)	을제2호증의1, 을제2호증의2
2025. 8. 26.	전략환경영향평가서(초안) 및 기후변화영향평가서(초안) 제출	을제3호증의1, 을제3호증의2
2025. 9. 2. ~ 10. 10.	전략환경영향평가서(초안) 및 기후변화영향평가서(초안) 공람 및 설명회 개최 공고	을 제4호증
2025. 10. 1.	주민설명회 개최	
2025. 11. 17.	공청회 개최	을 제5호증
2025. 11. 18.	공청회 개최 결과 통지서 제출	을 제6호증
2025. 11. 20. ~12. 4.	주민 등의 의견 수렴 결과 및 반영 여부 공개	을제7호증의1, 을제7호증의2
2025. 12. 8.	전략환경영향평가서 및 기후변화영향평가서 본안 제출	을제8호증의1, 을제8호증의2
2026. 1. 12.	전략환경영향평가서 및 기후변화영향평가서 협의완료	을 제9호증
2026. 2. 2.	이 사건 공공주택지구 지정 및 지형도면 고시	

3) 전략환경영향평가 중 동·식물상 조사는 환경영향평가협의회의 결정에 따라 적법하게 이루어졌습니다.

환경영향평가협의회는 전략환경영향평가 시 동·식물상 조사 2회, 환경영향평가 시 동·식물상 조사 2회로 환경영향평가 단계까지 총 4회로 결정하였고, 2025. 6. 17. 국토교통부 홈페이지 및 환경영향평가 정보지원시스템²⁾을 통해 그 결정내용을 공개하였습니다(을 제2호증의 1 : 국토교통부공고 제2025-817호, 을 제2호증의 2 : 결

2) <https://eiass.go.kr/>

정내용공개서). 이에 따라 동·식물상 1차 조사는 제시된 전략환경영향평가서 초안에 5월 주·야간 조사 결과와 6월, 7월 우기시 양서·파충류 주·야간 조사를 실시하여 수록하였고, 동·식물상 2차 조사는 지정고시 이전인 2025. 10. 주·야간 조사를 실시하여 전략환경영향평가서 본안에 결과를 수록하였습니다(을 제3호증의 1 : 전략환경영향평가서 초안, 을 제8호증의 1 : 전략환경영향평가서 본안).

을 제2호증의 2 : 결정내용공개서 제26면³⁾ 일부 발췌

서울서리동1 공공주택지구 전략환경영향평가·기후변화영향평가영역 등의 결정내용공개서

나. 평가범위 및 방법

○ 평가항목별 평가범위 및 방법은 다음과 같음

1) 전략환경영향평가

<표 2-11> 전략환경영향평가 항목별 조사·예측 범위 및 방법

구 분	현황조사 범위 및 방법	영향예측 방법	평가범위
계획의 적정성	① 조사내용 -상위계획 및 관련계획 ② 조사범위 -계획지구 및 주변지역 ③ 조사방법 -문헌자료	○ 상위 및 관련계획 자료조사를 통한 사업계획과의 연계성 검토 ○ 계획의 비교 및 입지 측면에서 설정된 대안을 환경적 측면에서 비교·분석	○ 계획지구 및 주변지역
자연환경의 보전	생물 다양성 · 서식지 보전 ① 조사내용 -육상식물상 출현현황 -육상동물상 출현현황 -육수생물상 출현현황 -법정보호종 출현현황 -생태·자연도 및 생태계 현황 ② 조사범위 -계획지구 경계로부터 500m 이내 *광역 : 분천(도엽번호 : 377091) ③ 조사방법 -문헌자료 및 현지조사 ④ 조사지점 및 횟수 -계획지구 경계로부터 500m 이내 ×2회 -야생생물보호구역 인접으로 전분류군 500m이내 조사	○ 육상식물상 -식물상 및 식생변화, 주요종과 개체에 대한 영향, 훼손수목 발생 및 예측 ○ 육상동물상 -분류군별 계획시행으로 인한 서식처 훼손 및 간섭에 따른 영향예측 및 평가 ○ 육수동물상 -토사유출에 따른 영향 수계의 연속성 단절이나 간섭에 따른 영향 ○ 기타, 보전해야 할 동·식물상 및 서식환경에 대한 영향예측	○ 계획지구 경계로부터 500m 이내
자연환경의 보전	지형 및 생태축 보전 ① 조사내용 -지형·지질 현황, 지형 분석, 특이 지형 및 지질노두 ② 조사범위 -계획지구 및 주변지역 ③ 조사방법 -문헌자료 및 현지조사	○ 정·성토에 의한 지형변화 검토 ○ 보전가치가 있는 지형·지질 훼손 여부검토 ○ 주요 생태축 보전방안 검토	○ 계획지구

3) PDF 기준 면수이며, 이하 동일합니다.

을 제8호증의 1 : 전략환경영향평가서 본안 제342면 일부 발췌

<표 11.1.1-3> 동·식물상 조사시기

구분	조사시기		식물상 및 식생	포유류	조류	양서· 파충류	육상 곤충류	어류	저서성 대형 무척추 동물
전략 환경 영향 평가	1차	2025.05.21.	○	○	○	○	○	○	○
		2025.05.22.	○	○	○	●	●	○	○
		2025.05.23.	○	○	○	○	○	○	○
		2025.05.26.	○	○	○	○	○	○	○
		2025.06.15	◎	-	-	-	-	-	-
		2025.06.19	○	○	○	○	○	○	○
	맹꽁이 조사	2025.06.20	-	-	-	●	-	-	-
		2025.07.17	-	-	-	●	-	-	-
	2차	2025.10.27	○	○	○	○	○	○	○
		2025.10.28	○	○	●	●	●	○	○
		2025.10.29	○	○	●	●	●	○	○
		2025.10.30	○	○	○	○	○	○	○
		2025.11.16	◎	-	-	-	-	-	-

주) 1. ● : 주·야간 조사, ◎ : 드론 항공촬영

이처럼 원고들은 전략환경영향평가 시 ‘4계절 동안의 주야간 조사가 필요하다’고 주장하나 이는 주민인 원고들의 의견일 뿐이고, 전략환경영향평가 단계에서는 환경영향평가협의회에서 결정된 동·식물상 조사 2회가 예정되어 있었다는 점이 명확하고, 피고는 이에 따라 적정하게 동·식물상 조사를 모두 시행하였습니다.

참고로 피고는 향후 지구계획 수립 시 환경영향평가법 제22조에 따라 환경영향평가를 실시할 계획이므로, 환경영향평가 단계에서 동·식물상 조사를 추가 2회로 이행할 예정입니다.

4) 공청회 및 주민 의견 수렴 절차는 적법하게 이루어졌고, 위 절차를 통하여 발언된 의견은 모두 별도의 자료로 공개되었습니다.

원고들은 공청회에서 제기된 주요 의견이 기록되지 않는 등 절차적 하자가 있다고 주장합니다. 그러나 피고는 관련 법령에 따라 2025. 11. 17. 공청회를 개최하여 주민들에게 의견을 제출할 기회를 부여하였고, 제출된 의견을 검토하여 그 결과를 공개하였습니다(을 제7호증, 을 제8호증 참조).

이와 같은 공청회 및 주민 의견 수렴 절차를 통해 발언된 의견은 「서울서리풀1 공공주택지구 전략환경영향평가서 초안 및 기후변화영향평가서 초안에 대한 주민 등의 의견 수렴 결과 및 반영 여부 공개」 자료와 전략환경영향평가서 본안에 정리하여 공개되었습니다(을 제8호증의 1).

을 제8호증의 1 : 전략환경영향평가서 본안 제200면 일부 발췌			
<표 8-2> 결정내용 공개 시 제출의견 현황			
의견 제출자	의견 요약	검토내용 및 조치결과	비고
①	○ 단순한 개발이 아니라, 삶의 질을 높이는 도시 설계를 위해 경부고속도로를 덮고, 공원화함으로써 서리풀 지구를 진정한 자연친화적 주거단지로 만들어야 함 -경부고속도로로 인한 도시단절의 해소 -매연과 소음에서 자유로운 건강한 생활 환경 조성 -도심 속 생태공원 조성	○ 현재 경부고속도로 지하화(기흥IC~양재IC)사업이 예비타당성조사(2024. 08)를 통과함에 따라, 향후 추진 경과에 맞추어 본 지구계획과의 연계 여부를 검토하겠음	-
②	○ 경부고속도로 지하화 사업과 연계를 해서 경부고속도로 지상부를 공원으로 조성 ○ 대규모 아파트 고밀도 조성 -용적률 350% 이상으로 주거약자들에게 배포	○ 현재 경부고속도로 지하화(기흥IC~양재IC)사업이 예비타당성조사(2024. 08)를 통과함에 따라, 향후 추진 경과에 맞추어 본 지구계획과의 연계 여부를 검토하겠음 ○ 지구계획 수립 시 관련내용을 종합적으로 검토하겠음	-

을 제9호증의 1 : 전략환경영향평가서 본안 제283면 일부 발췌

<표 9-10> 공청회 의견 및 반영 여부

구분	의견 요지	반영 여부(미반영 사유)	비고
의견 진술자 김OO	○ 관현사 주변 천연기념물 서식환경 조사 및 보호대책 미흡	○ 범정보호종을 포함한 전 분류군에 대해 현지조사를 2회 실시하였음 -1차 조사 : 25/05/21~23, 25/05/26, 25/06/15, 25/06/19 -맹꽁이 조사 : 25/06/20, 25/07/17 -2차 조사 : 25/10/27~30 ○ 새매, 소쩍새, 맹꽁이 등 범정보호종에 대해 종 특성을 반영한 저감대책을 수립하여 제시하였으며, 향후 지구계획 수립 시 환경영향평가 단계에서 세부적인 저감대책을 수립하여 제시하겠음	
	○ GB 현 상태를 유지할 수 있는 보완책 요구	○ 지구계획 수립시 GB 환경평가등급 1, 2등급지는 실제 이용현황, 토지 이용계획 등을 고려하여 가급적 보전 할 수 있도록 검토할 계획임	
의견 진술자 최OO	○ 주민들의 공청회 개최에 대한 자료 및 열람 기회 미흡	○ 공청회 개최 전 「환경영향평가법」 시행령 제13조 및 제15조에 따라 전략환경영향평가서 초안 및 기후 변화영향평가서 초안에 대한 공고· 공람 및 주민설명회를 통해 자료 설명 및 열람할 수 있도록 하였음 -공람기간 : 2025.09.02~2025.10.10 -공람장소 : 서초구청 등 총 8개소 -인터넷 : EIASS, 국토부 홈페이지 -설명회 : 2025.10.1 -공청회 : 2025.11.17	
	○ 토지주들의 이주 대책과 정당한 보상 방안 마련 필요	○ 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 등 법령에 따른 적법한 보상 실시와 이주대책을 마련할 계획임	
	○ 서리풀1지구는 국토환경성평가지도, 비오톱 지도 1~3등급 지역으로 보존 가치가 매우 높은 지역임	○ 지구내 일부 포함된 비오톱 1등급 등 보존가치가 높은 지역은 「서울 특별시 도시계획조례」 등에 따라 지구 계획 수립 시 가급적 공원·녹지 등 으로 계획하도록 검토하겠음	
의견 진술자 김OO	○ 천연기념물 및 범정보호종에 대한 조사방법, 조사 자료 제시 요구	○ 「환경영향평가서 작성등에 관한 규정」에 따른 조사 시기 및 방법에 따라 조사를 실시할 예정이며, 전략 환경영향평가 시 전 분류군에 대해 현지조사를 2회 실시하였고, 현지 조사에 대한 조사 일자, 시기 및 위치 등의 증빙자료는 보고서 및 부록편에 수록하였음	

즉, 공청회에서 제기된 모든 발언을 모두 기록하지 않았다는 사정만으로 주민 의견 청취 절차가 위법하다고 할 수 없고, 실제로 동일하거나 유사한 취지의 의견이 다수 제시된 경우에는 발언 내용의 핵심 취지를 기준으로 정리하여 검토 결과로 제시되었습니다. 중요한 것은 주민들의 의견 개선 기회가 실질적으로 보장되었고, 수렴된 의견이 의사결정 과정에서 고려되었다는 점이며, 피고는 이러한 절차를 충실히 이행하였습니다.

5) 피고는 관계기관인 기후에너지환경부, 한강유역환경청, 서울특별시, 경기도, 서초구, 성남시, 과천시로부터 검토의견을 수렴하였고, 이를 충분히 반영하여 전략환경영향평가서를 작성하였습니다.

원고들은 피고가 서울특별시의 의견(취락마을 주민의 의견을 충분히 반영할 것)을 무시하고 이 사건 처분을 하였으므로 공공주택 특별법 제8조에 위반된다고 주장합니다.

그러나 전략환경영향평가서 본안을 살펴보면, 피고는 관계기관인 기후에너지환경부, 한강유역환경청, 서울특별시, 경기도, 서초구, 성남시, 과천시로부터 검토의견을 수렴하였습니다(을 제8호증의 1 참조).

특히, 전략환경영향평가서 본안 중 서초구 검토의견 및 반영 여부 부분에 따르면, 새정마을은 53호로 ‘2040서울도시기본계획’의 집단취락 해제요건(100호 이상 등)을 충족하지 않아 이 사건 공공주택 지구에 포함되었고, 지구 내 타필지와 형평성, 역민원 등 종합 고려시 지구계 제척은 곤란하다고 명시적으로 기재되어 있습니다(을 제8호증의 1 참조, 을 제10호증 : 2040 서울도시기본계획).

을 제8호증의 1 : 전략환경영향평가서 본안 제269면 일부 발췌

마. 서초구

<표 9-5> 서초구 검토의견 및 반영 여부

검토의견	반영 여부(미반영 사유)	비고
[평촌도시과] ○ 토지이용에 대한 검토와 관련, 공원녹지 및 수변공간 확보 면적이 보다 넓고, 산지 지형 개발에 따른 급경사지 발생 및 산림 훼손 우려가 낮은 '대안1'이 적절	○ 환경친화적 토지이용계획 수립에 적합한 대안1을 선정하였음	P. 326~334
○ 토지이용계획 시 계획지구 내의 임상이 양호한 임야는 공원으로 결정하여 조성함이 식생훼손, 환경보호, 거주환경 등을 고려했을 때 토지의 합리적이고 체계적인 활용 측면에서 적절하다 판단됨	○ 향후 지구계획 수립 시 식생훼손, 환경보호, 거주환경 등을 고려한 환경친화적인 토지이용계획을 수립하겠음	P. 967~977
[도시계획과] ○ 서울서리풀1공공주택지구 사업에정지에서 집단취락지구 제척 요구 -강제 수용으로 인한 주거환경 변화 반대 -기건축되어 있는 주택 철거 후 공공주택 공급은 경제적 손실	○ 새정미 마을은 53호로 '2040서울도시기본계획'의 집단취락 해제요건(100호 이상 등)을 충족하지 않아 지구에 포함되었으며, 지구 내 타필지와 형평성, 역민원 등 종합 고려시 지구계 제척은 곤란함	P. 958~960

을 제10호증 : 2040서울도시기본계획 제130면 일부 발췌

2) 보존관리대상지

보존관리대상지는 훼손을 최소화하고 보존·복구하여 양호한 자연환경·경관을 시민과 공유

- 개발제한구역의 경우 우수한 생태환경의 유지·보존과 훼손된 지역의 복구를 원칙으로 하며 녹지를 확충하여 순기능 회복을 유도한다.
- 해제는 제한적으로 공익적 목적에 부합하는 공영개발 등에 한해 훼손을 최소화하여 추진
- 또한, 집단취락으로서 주거환경 개선 및 취락정비가 필요한 지역에 대해 개발제한구역의 훼손을 최소화하고 도시환경을 보존 관리하기 위하여 주택호수 100호 이상, 호수밀도 20호/ha 이상인 경우 해제할 수 있다.
- 소규모 단절 토지 및 경계선 관통대지 등을 개발제한구역 관계법령이 정한 바에 따라 보전가치가 낮은 지역에 대하여 별도의 조정기준을 마련하여 합리적으로 조정할 수 있다.
- 개발제한구역을 해제하는 집단취락, 단절 토지의 경우 체계적인 개발을 유도하기 위해 개발제한구역 관계법령이 정한 바에 따라 지구단위계획을 수립하여야 한다.
- 도시자연공원구역과 공원을 포함하는 도시공원에는 시민이 편리하게 향유할 수 있도록 접근성을 강화하고 공원으로 활용 시 필요한 시설을 제한적으로 설치한다.
- 도심 속 녹지 확보를 위한 정책적 방안을 적극적으로 모색한다.

공공주택 특별법 제8조 제1항에 의하면 피고는 주택지구를 지정하려면 그 지정안에 대하여 주민 등의 의견청취 전에 관계 중앙행정기관의 장 등과 협의하여야 합니다. 앞서 살펴본 바와 같이 피고는 서울특별시뿐만 아니라 여러 관계기관과 협의를 하였고, 새정리 마을에 관하여 서초구의 검토의견에 대하여 무시한 것이 아니라 2040서울도시기본계획 요건 미충족을 이유로 반영하지 않았으므로, 공공주택 특별법 제8조 제1항을 위반한 절차상 하자는 존재하지 않습니다.

다. 소결

따라서, 전략환경영향평가 중 동·식물상 조사는 환경영향평가협회의 결정에 따라 적법하게 이루어졌고, 공청회 및 주민 의견 수렴 절차는 적법하게 이루어졌으며, 피고는 관계기관인 기후에너지환경부, 한강유역환경청, 서울특별시, 경기도, 서초구, 성남시, 과천시로부터 검토의견을 수렴하였으므로, 원고들의 주장과 달리 이 사건 공공주택지구에 대한 전략환경영향평가와 관련된 주민의견 누락 등의 절차상 하자는 존재하지 않습니다.

3. 이 사건 처분의 실제적 적법성에 대하여

가. 관련 법리

대법원은 환경영향평가법령에서 정한 환경영향평가 절차를 거쳤다면, 그 부실로 인하여 당연히 당해 승인 등 처분이 위법하게 되는 것이 아니라고 보는 입장입니다 (대법원 2006. 3. 16. 선고 2006두330 전원합의체 판결 등 참조).

(2) 대법원은 공공주택 특별법에 따른 공공주택지구 지정처분의 법적 성격에 관하여, “공공주택 특별법에 따른 공공주택지구 지정처분은 행정청에 재량권이 부여되어 있는 재량행위로서 전문적·기술적 판단에 기초하는 행정계획의 일종에 해당한다. 행정계획은 특정한 행정목표를 달성하기 위하여 행정에 관한 전문적·기술적 판단을 기초로 관련되는 행정수단을 종합·조정함으로써 장래의 일정한 시점에 일정한 질서를 실현하기 위하여 설정한 활동기준이나 그 설정행위를 말하는 것으로서, 행정주체는 구체적인 행정계획을 입안·결정함에 있어서 비교적 광범위한 형성의 자유를 가진다. 다만 행정주체의 위와 같은 형성의 자유가 무제한적이라고 할 수는 없고, 행정계획에서는 그에 관련되는 자들의 이익을 공익과 사익 사이에서는 물론이고 공익 사이에서나 사익 사이에서도 정당하게 비교·교량하여야 한다는 제한이 있으므로, 행정주체가 행정계획을 입안·결정할 때 이익형량을 전혀 행하지 아니하거나 이익형량의 고려 대상에 마땅히 포함시켜야 할 사항을 누락한 경우 또는 이익형량을 하였으나 정당성과 객관성이 결여된 경우에는 그 행정계획결정은 이익형량에 하자가 있어 위법하게 될 수 있다(대법원 2011. 2. 24. 선고 2010두 21464 판결 등 참조)” 라고 판시한 바 있습니다.

이처럼 재량행위에 해당하는 행정행위에 대한 사법심사는 기속행위에 대한 사법심사와 달리 행정청의 재량에 기초한 공익 판단의 여지를 감안하여 법원이 독자적인 결론을 내리지 않고 해당 행위에 재량권의 일탈·남용이 있는지 여부만을 심사하게 되고, 재량권의 일탈·남용에 대하여는 그 행정행위의 효력을 다투는 사람이 증명책임을 집니다(대법원 2016. 10. 27. 선고 2015두41579 판결 참조).

나. 이 사건의 경우

(1) 원고들은 개발제한구역 내 토지소유자들에게 이중 희생을 강요하는 것이라고 주장합니다.

그러나 공공주택 특별법 제22조 제1항은 피고가 주택수급 등 지역여건을 감안하여 불가피한 경우 개발제한구역법 제3조 제1항에 따라 해제할 필요가 있는 개발제한구역을 주택지구로 지정할 수 있다고 규정하고 있습니다. 위 각 규정의 문언 내용과 취지를 종합해 보면, 경제적·사회적 여건과 도시확산 추세, 그 밖의 지형 등 자연환경 여건을 고려하여, 공공주택의 적절한 공급을 위하여 필요하고 생태계 보전의 필요성이 있는 야생동물 집단서식지 및 희귀식물 집단군락지 등이 아닌 지역으로서 기존의 기반시설과 연계되어 기반시설을 설치하기 쉬운 지역의 요건을 모두 갖춘 지역이라면 공공주택지구 지정 대상지에 포함될 수 있다고 봄이 타당합니다.

즉, 피고가 이 사건 공공주택지구를 지정한 것은 공공주택 특별법에 따른 것이고, 개발제한구역의 유지 목적(도시 주변 자연환경 보전)과 공공주택 공급이라는 공익이 충돌하는 경우에 어떠한 공익을 우선할 것인지는 피고의 정책적·전문적 판단에 속하므로, 이를 개발제한구역 내 토지소유자들에게 이중 희생을 강요하는 것이라고 볼 수는 없습니다.

(2) 또한 원고들은 새정리 마을이 개발제한구역 내 취락지구로서 일반 개발제한구역과 다른 특성을 가지는데, 피고가 이를 무시하고 일반 개발제한구역과 동일하게 취급하였다고 주장합니다.

원고들이 주장하는 바와 같이 새정리 마을이 ‘취락지구’로 지정되어 있고 주택이 밀집되어 있다는 사정은 피고의 이익형량 과정에서 이미 고려된 사항 중 하나

이며, 이러한 사정을 고려하였음에도 이 사건 공공주택지구 전체의 공공주택사업 필요성과 공익이 더 크다고 판단한 것입니다. 한편, 원고들이 원용하는 2009년 내 곡 공공주택지구 사례에서 취락지구가 제외된 것은 당시의 구체적인 사정에 따른 행정청의 재량적 판단 결과로서, 이 사건과 사실관계 및 지구 경계 설정의 합리적 근거가 다를 수 있습니다.

(3) 나아가 원고들은 새정리 마을(총면적 28,020㎡)을 편입함으로써 달성할 수 있는 주택 증가 효용이 낮고, 높은 보상 비용으로 경제성도 낮다고 주장합니다.

그러나 공공주택지구 지정 처분은 사업의 경제성이나 개별 구역에서 증가하게 되는 주택 수만을 기준으로 판단하는 것이 아닙니다. 지구 전체의 연속성·정형성 유지, 경계 설정의 합리성, 공공주택사업의 체계적 추진 필요성 등을 종합적으로 고려하여 지정 범위를 결정합니다. 새정리 마을의 면적(28,020㎡)이 전체 지구 면적(2,018,074㎡)의 약 1.38%에 불과하다하더라도, 이를 제외할 경우 지구 경계선의 비합리적 형성, 새정리 마을과 인접 지구 사이의 단절지 발생 등 사업 추진상의 문제가 발생할 수 있습니다. 즉, 새정리 마을이 지구 외곽에 위치하고 면적이 작다는 사정만으로 반드시 사업지구에서 제외하여야 한다고 볼 수는 없습니다. 원고들은 보상비 과다를 함께 주장하나, 이는 국가가 책임지고 이행하여야 할 정당보상의 문제로서 이를 이유로 지구 지정 처분이 위법하게 되는 것도 아닙니다.

(4) 원고들은 새정리 마을 철거에 따른 환경훼손 및 탄소발생을 주장하며, 이 사건 처분이 위법하다고도 주장합니다.

그러나 공공주택지구 지정처분 단계에서는 구체적인 개발 방법이 확정된 것이 아니며, 향후 지구계획 승인 단계에서 환경보전 방안, 녹지 배치 계획, 탄소저감 방안

등이 구체적으로 수립됩니다. 즉, 지구 지정 처분 자체가 환경 파괴를 의미하는 것이 아닙니다. 그리고 법정보호종의 서식 가능성에 관하여는 피고가 전략환경영향평가를 통하여 이미 이를 파악하고 있으므로, 법정보호종이 서식한다는 사정이 이 사건 처분 자체를 위법하게 만들지는 않습니다.

(5) 공공주택 특별법은 공공주택의 원활한 건설과 효과적인 운영을 위하여 필요한 사항을 규정함으로써 서민의 주거안정 및 주거수준의 향상을 도모하여 국민의 쾌적한 주거생활에 이바지하고자 제정되었습니다(제1조). 이처럼 피고가 이 사건 처분을 통하여 달성할 공익(주택사업을 효율적으로 추진하여 저소득층의 주거안정에 기여하고 나아가 국민의 주거수준 향상에 이바지하고자 하는 목적)이 그로 인하여 입게 될 원고들의 개인적인 불이익보다 더 작다고 볼 수 없으므로, 이 사건 처분이 비례원칙에 위배된다고도 보기 어렵습니다.

특히, 이 사건 처분이 달성하려는 주된 공익은 서울 도심의 공공주택 공급을 통한 서민 주거 안정입니다. 서울 서초구 일대는 도심 접근성과 광역교통 여건이 우수하여 주택 수요가 높은 반면 공급은 부족한 지역으로서, 이 지역에 공공임대주택을 포함한 공공주택을 공급함으로써 저소득 서민, 신혼부부, 청년층 등의 주거안정에 기여하는 공익은 중대하고 구체적입니다.

그에 비하여 원고들을 포함한 이 사건 지구 내 토지 등 소유자들은 장래 수용 등으로 재산권 및 거주권에 제한을 받게 됩니다. 그러나 이는 공공주택 특별법 및 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률에 따른 정당한 보상, 이주대책, 이주정착금 지급 등을 통하여 법적으로 전보될 성질의 것입니다. 재산권 침해의 정도가 보상을 통하여 회복될 수 있는 이상, 이를 이익형량에서 달성될 공익보다 중대하다고 볼 수 없습니다.

이상의 사정을 종합하면, 이 사건 처분으로 인하여 달성되는 공익이 원고들을 포함한 토지소유자들이 입게 되는 사익의 제한보다 크며, 피고가 이익형량의 고려 대상에 마땅히 포함시켜야 할 사항을 누락하였거나 이익형량에 정당성과 객관성이 결여되었다고 볼 수 없습니다. 따라서 이 사건 처분에 재량권 일탈·남용의 위법은 없습니다.

4. 결어

이 사건 처분은 공공주택 특별법이 정한 모든 절차적 요건을 충족하였고, 충분한 이익형량을 거친 결과로서 재량권 일탈·남용이 없는 적법한 처분입니다. 원고들의 청구원인은 공공주택지구 지정 단계에서의 위법이 아닌 사업 추진 과정에서의 정책적 판단에 대한 이의로서, 이를 지구 지정처분의 취소 사유로 삼기에는 부족합니다.

이상과 같이, 원고들의 이 사건 청구는 이유 없으므로, 이를 기각하여 주시기 바랍니다.

입 증 방 법

1. 을 제1호증 2025. 4. 30.자 전략환경영향평가 등 평가준비서 제출 공문
1. 을 제2호증의 1 국토교통부공고 제2025-817호
1. 을 제2호증의 2 결정내용공개서
1. 을 제3호증의 1 전략환경영향평가서 초안
1. 을 제3호증의 2 기후변화영향평가서 초안
1. 을 제3호증의 3 2025. 8. 26.자 초안 제출 공문
1. 을 제4호증 국토교통부 공고 제2025-1082호
1. 을 제5호증 국토교통부 공고 제2025-1283호
1. 을 제6호증 2025. 11. 18.자 공청회 개최 결과 제출
1. 을 제7호증의 1 국토교통부공고 제2025-1417호
1. 을 제7호증의 2 주민 등의 의견 수렴 결과 및 반영 여부 공개자료
1. 을 제8호증의 1 전략환경영향평가서 본안
1. 을 제8호증의 2 기후변화영향평가서 본안
1. 을 제8호증의 3 2025. 12. 8.자 본안 제출 공문
1. 을 제9호증 2026. 1. 12.자 전략환경영향평가 협의의견 알림 공문
1. 을 제10호증 2040 서울도시기본계획

2026. 6. .

피고의 소송대리인

법무법인(유한) 혜명

담당변호사 임 태 형

담당변호사 이 현 정

담당변호사 장 민 영

서울행정법원 제2부 귀중

열람용